

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 825/2530

นางสายพิน อ้นอมร กับพวก

โจทก์

นายบรรลือ กิจกำธร

จำเลย

นายบรรลือ กิจกำธร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่ปรากฏว่าคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยอีกคดีหนึ่งในข้อหาฟ้องเท็จเช่นเดียวกับคดีนี้ ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527 ของศาลอาญาธนบุรีซึ่งศาลอุทธรณ์ในคดีนั้นพิพากษายืนจำคุกจำเลย 2 ปี จำเลยฎีกาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนี้ คดีทั้งสองสำนวนคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน ข้อหาเดียวกันและเกี่ยวเนื่องกัน หากศาลฎีกาได้พิจารณาคดีทั้งสองเรื่องนี้รวมกันแล้วจะเป็นการสะดวกอย่างยิ่ง โปรดพิจารณาคดีนี้รวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175,91 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175 จำคุก 2 ปี คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่ง

ในสาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 109)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 118 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีหมายเลขดำที่ 3069/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527ของศาลอาญา
ธนบุรี ที่จำเลยขอรวมการพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีนี้ในศาลฎีกานั้น ปรากฏว่าศาล
ฎีกาได้ทำคำพิพากษาคดีดังกล่าวเสร็จไปแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ 3152/2529 จึง
ไม่มีความจำเป็นต้องรวมพิจารณาพิพากษา ให้ยกคำร้อง

คดีหมายเลขดำที่ 3069/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527ของศาลอาญา
ธนบุรี ที่จำเลยขอรวมการพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีนี้ในศาลฎีกานั้น ปรากฏว่าศาล
ฎีกาได้ทำคำพิพากษาคดีดังกล่าวเสร็จไปแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ 3152/2529 จึง
ไม่มีความจำเป็นต้องรวมพิจารณาพิพากษา ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์พ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ